

1500143-31.2022.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... de aumento por restrição da liberdade no crime de roubo. Desta feita porque, do que se comprovou, a privação de liberdade da vítima foi o meio de que se valeram os criminosos para a obtenção de vantagem econômica indevida no crime de extorsão, não tendo sido a privação executada para garantir a posse do produto do roubo, posse esta que os criminosos já tinham para si. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500143-31.2022.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500143-31.2022.8.26.0587 - Controle nº 2022/000363

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANNA MALAQUIAS VAZ DE LIMA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 244/248, no dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 15h00, na Avenida Manoel Hipólito do Rêgo, bairro Pontal da Cruz, nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, qualificado as fls. 12/13; IGOR DE SOUZA, qualificado as fls. 36/37; IGOR RAMOS DA SILVA, qualificado à fl. 61; EMILY DA SILVA LOURENÇO, qualificado à fl. 75 e GIOVANNA MALAQUIAS VAZ DE LIMA, qualificada à fl. 90, previamente ajustados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida e restrição da liberdade da vítima, subtraíram para eles um aparelho celular da marca Samsung, cartões de bancos, documentos RG, habilitação, CPF, cartão do sus, chaves da residência da vítima, cerca de R\$ 50,00 reais em espécie, um par de brincos de bolinhas em ouro e uma aliança, melhores descritos no boletim de ocorrência de fls. 104/111, pertencentes à vítima Eliane Naufal Memoli.

Consta, outrossim que, nas mesmas circunstâncias tempo e local, na Avenida Manoel Hipólito do Rêgo, bairro Pontal da Cruz, nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, qualificado as fls. 12/13; IGOR DE SOUZA, qualificado as fls. 36/37; IGOR RAMOS DA SILVA, qualificado à fl.

61; EMILY DA SILVA LOURENÇO, qualificada à fl.75 e GIOVANNA MALAQUIAS VAZ DE LIMA, qualificada à fl.90, previamente ajustados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, constrangeram Eliane Naufal Memoli a entregar-lhes as senhas dos cartões, mediante grave ameaça, com o intuito de obterem, para eles, proveito comum.

Em razão destes fatos, os réus HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, qualificado as fls. 12/13; IGOR DE SOUZA, qualificado as fls. 36/37; IGOR RAMOS DA SILVA, qualificado à fl. 61; EMILY DA SILVA LOURENÇO, qualificada à fl.75 e GIOVANNA MALAQUIAS VAZ DE LIMA, qualificada à fl.90, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incursos no artigo 157, § 2º, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima) e artigo 158, § 1º, todos na forma do artigo 69, do Código Penal.

Presos em flagrante delito, com fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal, as prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas (fls. 190/191).

A denúncia foi recebida (fls. 283/284)

Os réus foram citados (fls. 357, 359, 361, 383 e 385) e apresentaram defesa às folhas 367/369, 371/373, 374/376, 377/379, 380/382.

Foi juntada a sentença da 11ª Vara Federal, prolatada em Fortaleza/CE, autos nº 0818058-54.2021.4.05.8100, oportunidade em que outros réus foram condenados por furto e por associação criminosa envolvendo a ré EMILY DA SILVA LOURENÇO (FL. 490). Mantido o recebimento da denúncia (fls. 401/402), em instrução foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas pelas partes e ao final os réus foram interrogados (fls. 515/522).

Nada requereram as partes na fase do art. 402 do CPP.

Em memoriais de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, para que sejam condenados como incursos no artigo 157, § 2º, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima) e artigo 158, 3º (restrição de liberdade da vítima) c/c § 1º (causa de aumento do concurso de pessoas), todos na forma do artigo 69, do Código Penal, em razão do conjunto probatório, em especial a prova oral colhida (fls. 507/513). A defesa de HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA e de IGOR RAMOS DA SILVA, em memoriais de alegações finais, postulou pela parcial procedência da pretensão punitiva estatal, com a consequente absolvição dos acusados, quanto ao crime de extorsão. Quanto à dosimetria da pena, requereu que a pena base seja mantida no mínimo legal para ambos os delitos, vez que idênticas as circunstâncias dos acusados. Na segunda fase, deve ser considerada a confissão da prática delitiva pelos acusados, bem como a menoridade relativa de Henrique, como atenuantes (fls. 536/541 e fls. 542/547).

A defesa de EMILY DA SILVA LOURENÇO e de GIOVANNA MALAQUIAS VAZ DE LIMA, em memoriais de alegações finais, sustentando que as rés não participaram da empreitada criminosa, requereu a improcedência da pretensão punitiva estatal, em conformidade com o art. 386, IV, do Código de Processo Penal (fls. 548/553 e fls. 554/559).

Por fim, a defesa de IGOR DE SOUZA, em memoriais de alegações finais, pugnou que o réu deve ser absolvido em relação ao crime de extorsão nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a única prova que resta é a palavra da vítima que, notadamente, não pode servir como única prova a fundamentar a sentença condenatória. Subsidiariamente, pugnou pela absorção do crime previsto no artigo 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal pelo delito de roubo ou, ainda, pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre estes crimes.

Subsidiariamente, ainda, requereu que a pena base seja fixada no mínimo legal; o afastamento da causa de aumento do inciso V, do parágrafo 2º, do artigo 157, do CP, sustentando que não houve restrição da liberdade da vítima; na terceira fase, pugnou pelo afastamento das majorantes do crime de roubo e de extorsão; requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea; quanto ao regime, pugnou pela sua fixação de acordo com a quantidade de pena a ser aplicada; por fim, requereu, também, o direito do acusado de recorrer em liberdade e a aplicação do instituto da detração penal (fls. 560/584).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, o pedido formulado na presente ação penal é parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/03, boletim de ocorrência de fls. 104/111, autos de exibição e apreensão de fls. 115/117, relatório final de investigação de fls. 232/239, autos de reconhecimento de pessoa de fl. 10, bem como pela prova oral colhida.

A autoria, da mesma forma, mostra-se indubitosa, recaindo sobre os acusados.

Vejamos:

A vítima Eliane Naufal Memoli, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que: recebeu uma ligação de uma pessoa dizendo que era gerente geral de sua agência, noticiando que estavam tentando fazer “pix” em sua conta e na conta do falecido esposo da depoente; tal pessoa solicitou que a depoente comparecesse à agência para resolver o problema e ajudar nas investigações policiais; tal compromisso foi agendado para o dia seguintes, às 17 horas (dias dos fatos); disse que estranhou, considerando que seu falecido marido havia falecido há cerca de 3 anos; no dia seguinte, no horário programado para comparecer à agência bancária, por volta de 15 horas, quando abriu o portão de sua residência foi surpreendida pelos criminosos em sua garagem, e estes a colocaram no banco traseiro de seu próprio automóvel; sofreu um corte no braço em razão da violência dos agentes criminosos; posteriormente, saíram no carro a depoente e um dos roubadores no banco de trás, mais dois roubadores nos bancos da frente; os roubadores pegaram a sua bolsa e exigiram as senhas dos cartões durante o percurso; na posse dos dados bancários (cartões e senhas bancárias), os três indivíduos conduziram o veículo da vítima para uma via próxima ao condomínio, local em que os roubadores entregaram os cartões e senhas para outras duas comparsas, do sexo feminino, que se encontravam em um veículo Elantra de cor branca; após, ambos os veículos dirigiram-se ao centro da cidade, nas proximidades das agências bancárias, local em que as duas réus, ocupantes do outro veículo, dirigiram-se ao Banco para sacarem dinheiro de sua conta bancária; momentos depois, ainda subjugada pelos três indivíduos, percebeu que eles decidiram por abandonar o carro com a depoente dentro, ocasião em que a vítima, percebendo que os roubadores haviam fugido, pulou para o banco de frente, trancou o carro e se dirigiu até a delegacia, relatando o ocorrido e pedindo socorro; quanto aos bens materiais, informou que foram roubados: uma bolsa contendo documentos e cartões; aliança; aparelho celular; brincos de ouro e a quantia de R\$ 50,00; tais bens foram recuperados; afirmou que foram realizados dois saques em seu cartão de crédito de aproximadamente R\$ 10000,00; quanto às características físicas, recorda-se que: as moças de pele branca, aparentavam ser novas, em torno de 20 anos de idade e seus cabelos aparentemente eram lisos; os homens também eram brancos, exceto um que era mais moreno; afirmar que conseguiu ver o rosto das duas moças. Ao Ministério Público respondeu: os indivíduos foram detidos pela polícia na proximidade de Guararema; a casa da depoente também foi revirada; sofreu ameaça para não registrar a ocorrência; a ação durou aproximadamente 01h30; os réus estavam com máscaras descartáveis, mas as retiravam para beber água, assim conseguiu ver bem os rostos deles; houve também um saque de R\$1500,00 de sua conta corrente, além do saque no cartão de crédito, acima mencionado; o banco não restituiu os valores sacados em seu cartão de crédito; do interior da residência nada foi levado, apesar de terem revirado a casa; não visualizou arma alguma; as ameaças foram verbais. Aos Defensores respondeu: reconheceu o veículo pelas características e obteve a confirmação posteriormente pelos policiais e de posse de tais características a polícia rodoviária conseguir detê-los em Guararema; realizou o reconhecimento dos envolvidos na fase investigativa; perto da rodoviária os réus desceram de seu automóvel, mas não viu o rumo que tomaram; após serem presos, foram apresentados os cinco réus, os quais reconheceu.

Quanto ao reconhecimento realizado em juízo, respondeu: Disponibilizada a imagem das acusadas, Emily da Silva Lourenço e Giovanna Malaquias Vaz de Lima, a vítima afirmou que eram elas que estavam no veículo, reconhecendo as acusadas como sendo coautoras do delito em tela. Disponibilizada a imagem dos acusados, Henrique

Rodrigues dos Santos Barbosa, Igor de Souza e Igor Ramos da Silva, a vítima os reconheceu, com certeza, os acusados como sendo coautoras do delito em tela. Paulo Henrique Gomes da Silva, policial militar, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que: receberam informação do fato e das características do veículo Elantra branco que estariam os cinco suspeitos, três homens e duas mulheres; em patrulhamento pela Rodovia Carvalho Pinto abordaram o veículo suspeito, ocupado pelos cinco indivíduos; realizada a busca pessoal, os policiais encontraram um aparelho celular, um par de brincos, um cartão bancário e os óculos de sol, todos os bens de propriedade da vítima. No tocante às suspeitas, elas foram revistadas por agentes do sexo feminino na base da polícia militar; com uma das réas foi encontrado o documento pessoal da vítima; no veículo Elantra, durante as buscas, localizaram a quantia de R\$ 1900,00, aproximadamente, além de três máquinas de cartão e um falso crachá de funcionário do banco; todos foram conduzidos à Delegacia em São Sebastião, local em que a vítima - pessoa idosa - já se encontrava, porém não teve contato algum com ela; não conhece os réus de outras ocorrências; no momento da abordagem, indagados, os réus confessaram a prática criminosa e que tentaram utilizar o cartão bancário da vítima.

No mesmo sentido foram os relatos do policial militar Raul Rodrigues da Silva, em nada divergindo o depoimento de ambos. Acrescentou que os réus realizaram operações com as máquinas que foram apreendidas com eles; a res furtiva foi encontrada na posse dos acusados; na posse de uma das réas foi encontrado certa quantia em dinheiro (no sutiã) e com a outra acusada localizaram a CNH da vítima (na calcinha); indagados acerca dos fatos, em um primeiro momento negaram a participação na empreitada criminosa, oferecendo versão incompatível àquela verificada através do sistema de monitoramento de São Sebastião; cientificados disso, ou seja, que as referidas imagens de monitoramento revelavam os locais por onde circularam (região central e próximo à residência da vítima), bem como as vestes que os roubadores utilizavam, acabaram por confessar a autoria do delito e, ainda, ofereceram detalhes: que a vítima se feriu; o local em que foi realizado o saque e a quantia subtraída (R\$ 2000,00); que tentaram outros saques, sem êxito; Igor estava na posse de dois crachás (Banco do Brasil e da Caixa Econômica); um dos indivíduos disse que tinha contato de pessoas internas do banco, que passavam informações dos correntistas com maiores quantias depositadas; não conhecia os acusados de outras ocorrências.

HENRIQUE, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogado, negou o envolvimento das réas Emily e Giovana. No dia dos fatos, veio com os demais acusados para São Sebastião para "curtir a praia"; perceberam que não tinham dinheiro suficiente para voltar; sem avisar nada para as réas, resolveram praticar um roubo; dirigiram-se até o bairro em que a vítima residia e efetuaram a abordagem dela; admitiu que imobilizou a vítima e "tampou" a boca dela; disse à vítima que não fariam nenhum mal a ela e que só queriam o dinheiro; admitiu que retirou a aliança e os brincos dela, enquanto Igor de Souza revistava a casa; após a subtração dos pertences que a vítima trazia consigo, próximo à rodoviária, saltaram do veículo dela, deixando-a incólume no veículo; reencontraram as réas Giovana e Emily - que nada sabiam acerca do delito - e regressaram à cidade de São Paulo, ressaltando que no trajeto foram abordados pelos policiais rodoviários; ressaltou, ainda, que entregaram parte da res furtiva para Giovana e Emily ocultarem, sem contudo, explicar para elas o motivo; disse que na Delegacia de Polícia permaneceu calado e que os fatos que constam de seu interrogatório foram inseridos pela escrivã de polícia que afirmou "que iria escrever para ferrar com a gente";

IGOR DE SOUZA, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogado, negou, também, o envolvimento das réas Emily e Giovana. Narrou que vieram para a cidade curtir em um "bate e volta"; perceberam que não tinham dinheiro suficiente para voltar; sem avisar nada para as réas, resolveram praticar um roubo; dirigiram-se até o bairro em que a vítima residia e efetuaram a abordagem dela; viu o corréu Henrique "tampar" a boca da vítima; disse à vítima que não fariam nenhum mal a ela e que só queriam o dinheiro; admitiu que ingressou no

imóvel da vítima, mas saiu em seguida após ser avisado da existência de câmeras; admitiu que saíram com a vítima do local (residência dela) e foram ao centro da cidade; após a subtração dos pertences que a vítima trazia consigo, próximo à rodoviária, saltaram do carro da vítima, deixando-a no interior do veículo; reencontraram as rés Giovana e Emily - que nada sabiam acerca do delito - e regressaram à cidade de São Paulo, ressaltando que no trajeto foram abordados pelos policiais rodoviários.

IGOR RAMOS DA SILVA, apresentando versão semelhante à relatada por HENRIQUE e IGOR DE SOUZA, negou o envolvimento das rés Emily e Giovana. No dia dos fatos, veio com os demais acusados para São Sebastião para "curtir a praia"; perceberam que não tinham dinheiro suficiente para voltar; sem avisar nada para as rés, resolveram praticar um roubo; dirigiram-se até o bairro em que a vítima residia e efetuaram a abordagem dela; afirma que chegaram até o bairro de ônibus; não praticaram nenhum tipo de violência com a vítima e a trataram "da melhor forma possível"; após a subtração dos pertences que a vítima trazia consigo, próximo à rodoviária, saltaram do veículo dela, deixando-a no automóvel; nega o envolvimento de outras pessoas no crime, além dele e os outros dois corréus, salientando, por fim, que as rés não tinham conhecimento, tampouco participaram do ato.

EMILY DA SILVA LOURENÇO, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogado, narrou: alguns dos fatos narrados na denúncia são falso; de fato conhece os demais acusados, pois fazem parte do mesmo círculo de amizades; na véspera dos fatos, os cinco decidiram fazer um "bate e volta até a praia"; chegaram por volta de meio dia em São Sebastião e almoçaram no balneário dos trabalhadores (Praia Grande); em torno de 14 horas, os "meninos", ora réus, saíram do local dizendo que iriam ao Supermercado, localizado no centro da cidade; decorrido uns 40 minutos eles retornaram "um pouco nervosos, afobados, dizendo que deveríamos ir embora"; todos saíram do local rumando para São Paulo e no trajeto, em frente a um pedágio, foram abordados por policiais rodoviários; Igor - "branquinho" - entregou-lhe a quantia de R\$ 1500,00 e pediu para a interroganda guardar, sendo que guardou tal quantia no sutiã; afirmou que não sabia exatamente o que estava ocorrendo, então permaneceu calada, inclusive perante a autoridade policial; somente teve conhecimento dos fatos quando um advogado esteve consigo no presídio em que se encontra.

GIOVANNA MALAQUIAS VAZ DE LIMA, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogado, negou os fatos que ora lhe são imputados na denúncia. Apresentou versão idêntica à relatada por Emily. Acrescentou que no ato da abordagem policial, o corréu Igor entregou-lhe um documento e pediu para a interroganda guardar, salientando que atendeu ao pedido, pois não "viu maldade". Vê-se, pois, que o conjunto probatório é robusto e coerente, apresentando-se com elementos indiciários e de prova concatenados bastantes para autorizar o édito condenatório dos réus como autores dos delitos em questão.

Conforme apurado, a vítima Eliane Naufal Memoli foi abordada pelos três indivíduos do sexo masculino (réus), colocada no banco traseiro de seu próprio automóvel, além de ter seus pertences subtraídos (anel, brincos, bolsa, carteira, etc), foi coagida a fornecer as senhas dos cartões bancários, os quais foram entregues - em seguida - para as duas comparsas, do sexo feminino, que se encontravam no veículo Elantra, de cor branco. Eliane relatou, ainda, que foram realizados dois saques em seu cartão de crédito de aproximadamente R\$ 10000,00 e um saque de R\$1500,00 em sua conta corrente.

De se ressaltar que a vítima, em juízo, disponibilizada a imagem das acusadas, Emily da Silva Lourenço e Giovanna Malaquias Vaz de Lima, afirmou que eram elas que estavam no veículo, reconhecendo as acusadas como sendo coautoras do delito em tela, bem como, disponibilizada a imagem dos acusados, Henrique Rodrigues dos Santos Barbosa, Igor de Souza e Igor Ramos da Silva, a vítima os reconheceu, com certeza, os acusados como sendo coautores do delito em tela. Por fim, confirmou que a ação durou aproximadamente 01h30.

Cabe asseverar que nos crimes contra o patrimônio a palavra das vítimas adquire especial relevo probatório, porquanto são praticados no mais das vezes em situação favorável aos agentes e, por conseguinte, longe da vista de testemunhas. Sendo

seguras e harmônicas as declarações dos ofendidos e não havendo qualquer interesse aparente em prejudicar o acusado, servem para dar supedâneo a um édito condenatório.

Observo, por oportuno, que não fosse a detalhada descrição do veículo Elantra aos agentes da lei fornecida pela vítima, NÃO teriam obtido êxito na localização dos acusados na data dos fatos, e, portanto, não há como acatar as declarações dos réus, no sentido de que a vítima não teve contato algum com as rés Emily e Giovanna, haja vista que as mesmas conduziam tal veículo, conforme narrado pela vítima. Assim, a versão apresentada pelos réus, no sentido de eximir de responsabilização as rés, restou desacredita, inverossímil e fantasiosa.

Ademais, os policiais militares, uníssonos, confirmaram que foram acionados para interceptar um veículo (Elantra branco), onde estariam os cinco suspeitos (três homens e duas mulheres). Pela Rodovia Carvalho Pinto abordaram tal veículo suspeito e durante as buscas encontraram na posse dos réus a res furtiva. As rés também foram revistadas e na posse de uma delas (no sutiã) foi encontrado certa quantia em dinheiro e com a outra acusada (na calcinha) localizaram a CNH da vítima. Também foram encontrados com os acusados: três máquinas de cartão e um falso crachá de funcionário de banco.

Oportuno ressaltar que os depoimentos prestados pelos servidores policiais em Juízo gozam de credibilidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas. No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelo Policial, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados.

Nesse sentido:

"(...) Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe25/08/2011).

É neste contexto de provas que se constata que a já pouco crível versão das rés de que permaneceram na praia enquanto os réus praticavam o delito, não convence. Nesta medida, havendo elementos concretos, que conjugados e não abalados por contraprova, levam à certeza da participação na empreitada criminosa, de rigor a condenação dos denunciados.

A condenação, no entanto, não pode se dar nos exatos termos da denúncia.

O roubo, à toda evidência, do que decorreu da prova, foi praticado em concurso de agentes, bem tendo a vítima dado conta de que, repise-se, foi abordada por três agentes, aos quais se somaram aquelas (rés) que conduziam o veículo branco, que se aproximaram para pegaram as senhas e cartões bancários e com as "maquininhas" (três) passaram o cartão da vítima. Todos os agentes, daí, subtraíram os bens da ofendida para, juntos, desfrutarem da disponibilidade das coisas.

Dúvida não há, tampouco, de que se utilizaram da grave ameaça para constranger a mesma ofendida e dela obter os bens que pretenderam subtrair. Saliente-se neste ponto que a vítima foi bastante enfática ao afirmar que os algozes que a abordaram agiram com extrema violência, tampando sua boca, jogando-a para o banco de trás do veículo resultando em um corte no braço em razão da violência dos agentes criminosos.

De outro lado, afasto, porém, a incidência da causa de aumento por restrição da liberdade no crime de roubo. Desta feita porque, do que se comprovou, a privação de liberdade da vítima foi o meio de que se valeram os criminosos para a obtenção de vantagem econômica indevida no crime de extorsão, não tendo sido a privação executada para garantir a posse do produto do roubo, posse esta que os criminosos já tinham para si.

Frise-se: a restrição da liberdade era absolutamente desnecessária para garantir o êxito do crime de roubo, mas imprescindível à execução no crime de extorsão, motivo

pelo qual se descaracteriza como causa de aumento de pena no primeiro crime. Noutro giro, também comprovada a prática da extorsão, crime aqui autônomo, na medida em que a vítima, tendo restringida sua liberdade e sendo inclusive forçada a embarcar em seu veículo, estando intimidada e constrangida por aqueles seus algozes que permaneciam intimidando-a enquanto lhe acompanhavam no banco de trás do seu carro, foi obrigada a fornecer senha para desbloqueio de seu cartão bancário. Bem distintos, pois, os momentos das execuções do roubo e da extorsão, sendo também diversos os dolos dos quais imbuídos os criminosos para a prática das infrações. O mestre Guilherme de Souza Nucci destaca muito bem essa distinção:

"Quando o agente ameaça a vítima portando uma arma de fogo, exigindo a entrega do automóvel, por exemplo, cuida-se de roubo. A coisa desejada, afinal, está à vista e à disposição do autor do roubo. Caso o ofendido se negue a entregar, pode sofrer violência, ceder e o agente leva o veículo do mesmo modo. Porém, no caso da extorsão, há um constrangimento, com violência ou grave ameaça, que exige, necessariamente, a colaboração da vítima. Sem esta colaboração, por maior que seja a violência efetivada, o autor da extorsão não obtém o almejado. Por isso, obrigar o ofendido a empreender saque em banco eletrônico é extorsão - e não roubo. Sem a participação da vítima, fornecendo a senha, a coisa objetivada (dinheiro) não é obtida. Logo, obrigar o ofendido, restringindo-lhe (limitar, estreitar) a liberdade, constituindo esta restrição o instrumento para exercer a grave ameaça e provocar a colaboração da vítima é exatamente a figura do art. 158, §3º, do Código Penal. Permanece o art. 157, §2º, V, do Código Penal para a hipótese mais rara de o agente desejar o carro da vítima, ilustrando, levando-a consigo por um período razoável, de modo a se certificar da inexistência de alarme ou trava eletrônica. É um roubo, com restrição limitada da liberdade, de modo a garantir a posse da coisa, que já tem em seu abrigo. Entretanto, rodar com a vítima pela cidade, restringindo-lhe a liberdade, como forma de obter a coisa almejada, contando com a colaboração do ofendido, insere-se na extorsão mediante restrição à liberdade." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado - 10ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 770). GN

Sublinhe-se que não se satisfizeram os agentes com a subtração dos pertences da ofendida. Não, quando a vítima já estava despojada de seus pertences, os seus algozes ainda a mantiveram cativa, constrangendo-a sob grave ameaça exercida, para que fornecesse dados que lhes interessavam, como senha, para que dispusessem do numerário e do crédito que mantinha em contas em favor deles, o que concretamente ocorreu, conforme ressaltou a vítima, já que sofreu prejuízo de aproximadamente R\$ 10000,00 no cartão de crédito. Ademais, sublinhe-se, também, que a extorsão foi o objeto primordial da conduta dos acusados, conforme relatados por eles (Henrique e Igor de Souza) na fase investigativa.

Dois são os crimes, pois, ilustra tal posicionamento a seguinte decisão do E. Supremo Tribunal Federal:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO VEDADO NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. 1. Apesar da eventual dificuldade, em casos práticos, da distinção entre roubo e extorsão, havendo condutas autônomas, inviável o reconhecimento de crime único. 2. Não há como reconhecer a absorção de uma conduta pela outra, pois o roubo não constitui meio para a prática da extorsão ou vice-versa. 3. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento" (1ª Turma RHC 112676 Rel. Ministra Rosa Weber, j. 21.08.2012). Na mesma linha, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "O requerente, juntamente com os seus comparas, abordou a vítima e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restringindo-lhe a liberdade, exigiu a entrega de seu veículo e demais objetos. Consumado o delito de roubo, com a efetiva inversão da posse dos bens, ele ainda manteve o ofendido em seu poder e o constrangeu, mediante ameaça, a fornecer os seus dados bancários, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, praticando, então, o delito de extorsão. Não há que se cogitar acerca de crime

único em razão da consunção, tendo em vista que as ações do requerente, embora inseridas em um mesmo contexto fático, se voltaram para a prática de duas condutas delitivas subsequentes e distintas" (8º Grupo de Direito Criminal - Revisão Criminal nº0048582-12.2015.8.26.0000 - Rel. Desembargador Leme Garcia, j. 27.07.2017).

No que toca ao crime de extorsão, observo que configurada a qualificadora do parágrafo 3º do artigo 158 do Código Penal, por manifesta a restrição de liberdade, como já se asseverou. É que a vítima teve restringida sua liberdade (segundo a vítima a ação durou aproximadamente 01h30) e foi forçada e intimidada a fornecer seus dados de senhas condutas ativas, sob ameaça exercida com grave ameaça e diante da certeza da presença e participação nos fatos de outros duas agentes que, embora não estivessem embarcados no carro consigo, de tudo tinham ciência e a tudo aderiam, inclusive, no momento da abordagem policial, ocultaram em suas vestes dinheiro e a CNH da vítima.

E a ameaça se tornou séria, efetiva e consistente, na medida em que os réus e suas comparsas passaram, aqui sim, a restringir a liberdade da ofendida, enquanto eram cobrados os dados, mantendo-a sob seu poder dentro do automóvel. A restrição de liberdade foi, então e insista-se, o meio e a condição de que se valeram os indivíduos para a obtenção de vantagem econômica indevida, destarte, devidamente demonstrada a circunstância prevista no artigo 158, §3º do Código Penal. Neste sentido, o entendimento doutrinário que trago à colação: "por outro lado, a privação da liberdade da vítima deve ser um meio, ou seja, uma condição necessária para que o agente obtenha sucesso na obtenção da vantagem econômica. Citam-se como exemplos dessa hipótese quando a vítima é obrigada a acompanhar o agente a um caixa eletrônico a fim de que possa efetuar o saque de toda a importância disponível em conta bancária, ou mesmo aquele que obriga a vítima a dirigir-se até a sua residência, a fim de entregar-lhe todas as joias existentes no seu cofre, que somente poderia ser aberto mediante a apresentação das digitais do seu proprietário" (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus. p.498).

Também não se aplica o concurso de agentes no crime de extorsão qualificada, uma vez que a pena da extorsão qualificada, por ser mais grave, já comporta o próprio §1º do artigo 158 do Código Penal. Anota-se que o concurso de agentes também integra o crime de roubo como causa de aumento de pena, donde afastados os pedidos do Ministério Público neste sentido.

Parcialmente procedente a pretensão acusatória, passo à dosimetria das penas dos réus, que são condenados pela prática das infrações previstas no artigo 157, §2º, II e no artigo 158, §3º, ambos do Código Penal e o faço em conjunto para todos os acusados, vez que idênticas as circunstâncias, pois, através das folhas de antecedentes e certidões juntadas, todos os réus são primários (fls. 249/264), não sendo o caso de se reconhecer maus antecedentes ou reincidência.

A) Quanto ao roubo qualificado pelo concurso de agentes:

No que tange a fixação da pena-base, apesar de não ostentarem maus antecedentes, a pena base deve ser fixada acima piso, eis que as circunstâncias do crime são desfavoráveis, isso porque os acusados, após subjugarem a vítima, de maneira desnecessária, causaram um ferimento no braço dela, em razão da violência utilizada para conduzi-la ao banco traseiro. Além disso, as consequências do crime também foram irreversíveis para a vítimas, que relatou possuir problemas de saúde e traumas psicológicos. Aliás, nesse ponto, destaco que durante toda a sua oitiva - chorando - mostrou-se nervosa e extremamente assustada. Assim, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base acima no mínimo legal em 1/6, qual seja: 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, sendo que as demais circunstâncias judiciais não ultrapassam a objetividade do tipo.

Na segunda fase, observo que está presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea "h", do CP, tendo em vista que a vítima é pessoa idosa, conforme se verifica pelo boletim de ocorrência (fl. 104), e, portanto, exaspero a pena em mais 1/6, tornando-a 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e

pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Presente, nesta fase, para os acusados Henrique e Giovanna a atenuante genérica da menoridade relativa, prevista no art. 65, I do Código Penal, voltando - para eles - a pena ao patamar fixado na fase anterior, qual seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea aos acusados Igor de Souza, Igor Ramos e Henrique, pois não admitiram na íntegra os fatos as eles imputados. Nesse sentido: TJMG: "O agente que, buscando minimizar sua responsabilidade penal, altera a realidade dos fatos, comprometendo a verdade processual, não pode reclamar a aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois, além do requisito da espontaneidade, não se admite, para efeito da diminuição das penas, confissão pela metade" (APR 10518110109023001, 1.^a C., rel. Silas Silva, 06.05.2014, v.u.).

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena. Por outro lado, visualiza-se a presença da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, a qual restou amplamente comprovada como já explicitado no corpo desta decisão. Nesta esteira, aumento apenas aplicada em 1/3 (um terço). Torno definitiva a reprimenda, por este delito, em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, para os réus Igor de Souza, Igor Ramos da Silva e Emily da Silva Lourenço e torno definitiva a reprimenda, por este delito, em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, para os réus Henrique Rodrigues dos Santos Barbosa e Giovanna Malaquias Vaz de Lima.

B) Quanto ao delito de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima (artigo 158, §3º do Código Penal).

No que tange a fixação da pena-base, apesar de não ostentarem maus antecedentes, a pena base deve ser fixada acima piso, eis que as circunstâncias do crime são desfavoráveis, em face dos prejuízos materiais (cerca de R\$ 10000,00) e morais (problemas de saúde e traumas psicológicos) sofridos pela vítima, conforme acima descrito. Assim, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base acima no mínimo legal em 1/6, qual seja: 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, sendo que as demais circunstâncias judiciais não ultrapassam a objetividade do tipo.

Na segunda fase, observo que está presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea "h", do CP, tendo em vista que a vítima é pessoa idosa, conforme se verifica pelo boletim de ocorrência (fl. 104), e, portanto, exaspero a pena em mais 1/6, tornando-a em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Não há, da mesma maneira como já se considerou, circunstâncias atenuantes ou agravantes a computar na segunda fase da aplicação da reprimenda, quanto aos réus Igor de Souza, Igor Ramos da Silva e Emily da Silva Lourenço, tampouco causas de aumento ou de diminuição, pelo que torno definitiva a pena fixada em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Contudo, presente, nesta fase, para os acusados Henrique e Giovanna a atenuante genérica da menoridade relativa, prevista no art. 65, I do Código Penal, voltando - para eles - a pena ao patamar fixado na fase anterior. Ausente causas de aumento ou de diminuição, pelo que torno definitiva a pena fixada em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Do concurso material de crimes.

Os crimes foram praticados em concurso material, devendo ser somadas as reprimendas, totalizando, assim, a pena de:

15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, para os réus IGOR DE SOUZA, IGOR RAMOS DA SILVA E EMILY DA SILVA LOURENÇO.

13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, para os réus HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA e GIOVANNA MALAQUIAS VAZ DE LIMA.

Ressalto que a prática se deu efetivamente em concurso material de delitos e não em continuidade delitiva ou concurso formal, vez que se tratam de delitos de espécies

distintas, com definições legais autônomas. Esse é o entendimento do E. STJ, explicitado nos julgados do REsp nº 822514/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma Dje de 13/12/2010 e no HC 221782/RJ Min. Vasco DellaGiustina Sexta Turma Dje 11/04/2012.

Nos termos do artigo 33, §2º, "b" e §3º, do Código Penal, as penas privativas de liberdade ora aplicadas deverão ser cumpridas em regime fechado, dada a quantidade de pena aplicada e natureza gravíssima dos crimes, em que atemorizada a vítima, que ficou em poder dos seus algozes e sob o jugo de grave ameaça para que se concretizasse o despojamento de seus bens.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não estão presentes os requisitos necessários à substituição, pelo quantum da pena fixado e porque se trata de delito cometido com grave ameaça à pessoa. Também incabível sursis penal, pelo quantum de pena aplicada.

Inexistindo informações sobre o elemento subjetivo necessário à progressão de regime, bem como considerando a quantidade de pena aplicada e o tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado, não há detração a ser procedida no momento, para fins de determinação de regime inicial mais brando, nos termos da Lei 12.736/2012. Para tanto, remeto à VEC a aplicação do art. 387, §2º, CPP.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência CONDENO os réus IGOR DE SOUZA, qualificado as fls. 36/37; IGOR RAMOS DA SILVA, qualificado à fl. 61; EMILY DA SILVA LOURENÇO, qualificado à fl. 75, às penas de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa e HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, qualificado as fls. 12/13; GIOVANNA MALAQUIAS VAZ DE LIMA, qualificada à fl. 90, às penas de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, todos no regime inicial fechado, como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, II e no artigo 158, §3º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu. Oportunamente, intime-se para pagamento da pena de multa.

Nego aos réus o direito ao recurso em liberdade, uma vez que os réus foram condenados nessa fase, sendo contraditório conceder tal benesse após a demonstração de suas culpabilidades, em crime praticado com grave ameaça contra a pessoa, revelando a necessidade da manutenção da custódia cautelar para assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal observada nesta sentença.

Recomende-se os acusados nas prisões onde estão recolhidos.

Expeça-se guia de recolhimento provisória caso haja recurso interposto por qualquer das partes, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente e recomende-se o acusado na prisão onde está recolhido.

Condeno os réus a arcarem com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Sobrevindo o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.I.C.

Sao Sebastiao, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA